

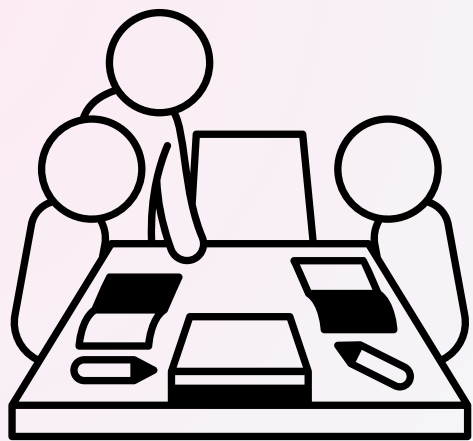


DIREITO DO TRABALHO E DIREITO DO TRABALHO DIGITAL



Introdução

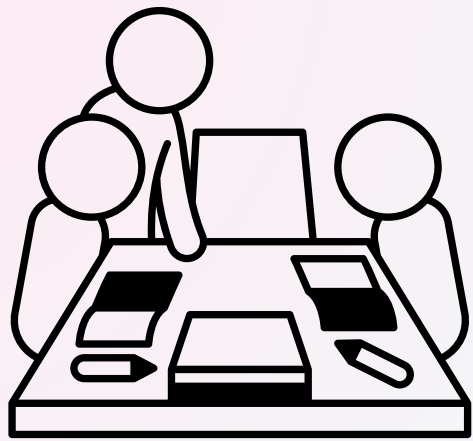
- O Direito do Trabalho Digital refere-se ao conjunto de normas de princípios que regulam as relações de trabalho no ambiente digital
- Essas normas englobam desde o trabalho realizado remotamente (teletrabalho) até o uso de plataformas digitais e a aplicação de tecnologias no monitoramento e controle da produtividade dos trabalhadores.
- O trabalho digital inclui diversas normas de emprego, como o teletrabalho, freelancers, trabalho via plataformas digitais e outras modalidades que envolvem o uso de tecnologias de comunicação e informação



Relação de emprego



VÍNCULO EMPREGATÍCIO	
Empregado	Empregador
1) Pessoa física	Risco da atividade econômica
2) Pessoaalidade	Poder de direção:
3) Habitualidade	a) organização
4) Subordinação	b) regulamentar
5) Onerosidade	c) controle
	d) disciplinar



Relação de emprego



- Requisitos da relação de emprego - pessoa física (natural), pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. (artigos 2º e 3º da CLT).
- Caracteriza-se o vínculo de emprego e o empregador fica obrigada a registrar o empregado e realizar o pagamento de todas as verbas oriundas da relação de emprego (férias, 13º salário, aviso prévio, FGTS, recolhimentos previdenciários etc.).
- Pessoalidade - impossibilidade do trabalhador se fazer substituir por outra pessoa, devendo o serviço ser prestado exclusivamente por ele.
- Onerosidade - pagamento de salário em contraprestação dos serviços prestados pelo trabalhador.
- Não eventualidade - a prestação dos serviços de forma habitual e contínua.
- Subordinação - o trabalhador estar sob as ordens do empregador, do seu poder diretivo, disciplinar, fiscalizatório e regulamentar.

Relação de emprego

Modalidades de contratação dos profissionais de tecnologia da informação, como forma de eliminar os direitos trabalhistas e diminuir a carga tributária das empresas.

- PJ - A empresa exige que o trabalhador crie sua própria pessoa jurídica, incluindo como sócio o cônjuge ou outro parente, formando um suposto “contrato de prestação de serviços”, e não um contrato direto de emprego, visto que uma empresa pagaria um serviço para outra, e não um CPNJ remunerando um CPF.
- Cooperativa – A empresa exige que o trabalhador coloque seu nome como sócio de uma empresa pré-constituída, com um percentual mínimo de cotas, também realizando suposto “contrato de prestação de serviços”.
- CLT Flex/Cotas - O empregador propõe ao empregado um tipo diferente de contrato em que este aceita receber apenas de 40% a 60% do salário ajustado de acordo com a CLT, com a devida anotação na carteira de trabalho. O percentual restante é pago por fora, na modalidade “extra folha” ou mesmo descrito no contracheque como algum benefício, reembolso de despesas, bolsa de estudos, plano de saúde, previdência privada, entre outros.
- O artigo 9º da CLT dispõe que são nulos todos os atos praticados com o intuito de fraudar a aplicação da legislação trabalhista.

Trabalho a distância

- **trabalho em domicílio**
- **teletrabalho**
- **home office**
- **call center**
- **trabalho remoto**



Telemática

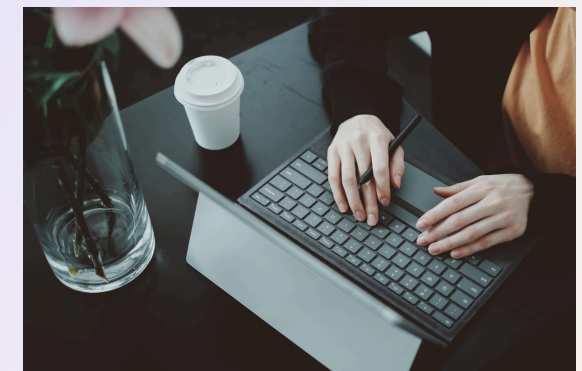


- Entende-se por telemática qualquer meio tecnológico de comunicação ou informática (bip, pager, telefonia fixa e celular, fac-símile, mensagem SMS, rádio, internet, e-mail, MSN, Skype, Voip, chat, intranet, webcam, entre outros).
- A presença da telemática irá configurar o teletrabalho e sua ausência poderá identificar o trabalho em domicílio ou o trabalho a distância genérico (dependendo do fato de a unidade de trabalho estar situada na residência do empregado ou não), fazendo-se necessária a utilização de serviços de correio, mensageiros ou mesmo a presença periódica na sede da empresa para receber ordens e prestar contas das atividades desenvolvidas.



Trabalho a distância

- Como toda e qualquer relação empregatícia, o vínculo apenas se formará no trabalho a distância diante da concorrência dos cinco requisitos : pessoa física (natural), personalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade.
- Para fins de subordinação jurídica, consoante dispõe o parágrafo único do artigo 6º da CLT, os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio.



Teletrabalho



- A Lei n. 13.467/2017 trata do teletrabalho nos arts. 75-A a 75-E da CLT.
- Teletrabalho - a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo (CLT, art. 75-B). O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho.
- Home office - Quando o teletrabalho for realizado na residência do empregado;
- Call center - Quando não coincidir com o domicílio, mas possuir endereço fixo;
- Trabalho remoto - se for itinerante, virtual ou o empregado tiver que prestar os seus serviços em trânsito, conectado ou conectando-se com a sede da empresa.

Teletrabalho

- A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado (CLT, art. 75-C).
- As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito (CLT, art. 75-D).
- Com vista ao princípio da proteção do empregado e da assunção dos riscos da atividade econômica pelo empregador, presume-se que a empresa arcará com a integralidade da infraestrutura e das despesas na inexistência de convenção contratual por escrito. Não integram a remuneração do empregado.

Teletrabalho

- O empregador deverá instruir o empregado, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador (CLT, art. 75-E, caput e parágrafo único).
- Recairá sobre o empregador o ônus de comprovar a instrução do empregado e a assinatura do termo escrito de responsabilidade, sob pena de presumir-se a responsabilidade da empresa.
- Mesmo diante da efetiva instrução e do termo de responsabilidade, haverá responsabilidade do empregador se comprovada a inadequação da infraestrutura fornecida ou a sobrecarga de trabalho exigida pela empresa.

Flexibilização das relações trabalhistas

- A tecnologia permitiu maior flexibilização das relações trabalhistas, com a introdução de novas formas de trabalho, como o “anywhere office” (trabalho de qualquer lugar).
- A ascensão de plataformas digitais que conectam trabalhadores a clientes, como Uber e Ifood, tem transformado o cenário trabalhista.
- Debates jurídicos sobre a caracterização do vínculo empregatício.

Plataformas digitais

- Em plataformas como as de transporte e entrega, o grande debate é sobre o vínculo de emprego entre a plataforma e o trabalhador. São trabalhadores autônomos, mas dependem economicamente dessas plataformas.
- As plataformas digitais oferecem aos trabalhadores a possibilidade de escolher quando e onde exercer suas atividades.
- A liberdade pode ser restringida por imposições quanto aos valores pagos e às formas de execução dos serviços.
- Diferença entre trabalhador autônomo e empregado está na autonomia para gerir o próprio negócio e a execução do trabalho. Se a plataforma determina preços, regras, horários, controle de qualidade e penaliza o trabalhador por decisões operacionais, configura-se relação de emprego.
- A jurisprudência sobre o vínculo de emprego em plataformas digitais como a Uber está em constante evolução, com decisões divergentes e a aguardar uma definição definitiva pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Atualmente, há decisões que reconhecem o vínculo empregatício, outras que o negam e outras que aguardam a definição do STF.



Direito à desconexão



- Direito do trabalhador de se desligar do trabalho fora do horário de trabalho, garantindo o descanso, a vida privada e a saúde mental. É inerente ao bem-estar do trabalhador e essencial para a proteção da sua saúde e equilíbrio entre a vida profissional e pessoa.
- O empregador não pode solicitar ou exigir que o trabalhador esteja conectado ao trabalho fora da jornada de trabalho, seja por e-mail, mensagens, chamadas ou qualquer outro meio digital.
- O Brasil não possui norma clara sobre o direito à desconexão. Existem projetos de lei em tramitação, mas sem previsão de aprovação. Enquanto isso, decisões judiciais sobre o tema são divergentes.
- A desconexão é essencial para evitar o Burnout e outros problemas de saúde mental decorrentes do trabalho excessivo.

Tecnologias de Monitoramento e Privacidade

- O direito à privacidade e à intimidade dos empregados é garantido pela Constituição Federal e regulamentado pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- No ambiente de trabalho, esse direito deve ser respeitado mesmo com o uso crescente de tecnologias de monitoramento, como softwares de vigilância e geolocalização.
- As empresas podem monitorar e-mails corporativos, equipamentos fornecidos e até aplicar geolocalização, desde que os empregados sejam previamente informados. O monitoramento deve ter finalidade legítima, ser necessário, proporcional e não pode violar direitos fundamentais.
- Práticas ilegais:
- Monitorar e-mails pessoais, atividades fora do expediente ou realizar controle excessivo sem justificativa pode ser considerado abusivo, gerando danos morais, multas da ANPD e prejuízos à imagem da empresa.